AUGMENT KOMBINERAT SERVICE OCH HYRESAVTAL

Villkoren i detta **avtal** gäller för den **elsparkcykeltjänst** som tillhandahålls av **Augment** till privatpersoner, **kunden**, Augment och kunden tillsammans, **parterna**. Kunden ska vara en [fullständigt auktoriserad] fysisk person över 18 år utan god man eller förvaltare. Tjänsten och elsparkcykeln är till för användning av ett hushåll. Tjänsten eller elsparkcykeln får inte användas i något kommersiellt syfte eller för att generera någon inkomst.

Syftet med **avtalet** är att för att definiera parternas rättigheter och skyldigheter avseende tjänsten och **elsparkcykeln**, enligt följande:

- Avtalets ikraftträdande (sida 1)
- Användning av **elsparkcykel** och avtalsperioden (sida 1)
- Uppsägning av **avtalet** (sida 3)
- **Serviceavgifter** och hantering av kontaktuppgifter (sida 4)
- Övriga villkor (sida 5)

Avtalets ikraftträdande

Avtalet ingås elektroniskt. **Avtalet** träder i kraft när Augment har accepterat kundens beställning. Detta **avtal** kan laddas ner elektroniskt från Augments hemsida.

Kontroll av kreditinformation

Innan en beställning accepteras så har **Augment** rätt att kontrollera **kundens** kreditvärdighet.

Elsparkcykel

I tjänsten så ingår hyrning av en personlig **elsparkcykel**. Vid början av **avtalet** så tillhandahåller **Augment** en helt ny oanvänd **elsparkcykel**. **Elsparkcykeln** ägs av **Augment** under hela **avtalets** löptid. **Elsparkcykeln** ska förvaras i sitt originalskick. Tekniska eller andra ändringar är ej tillåtna. **Kunden** får ej ta bort **Augments** logotyp, måla elsparkcykeln, sätta på klistermärken eller modifiera **elsparkcykeln** på annat sätt. **Augment** förbehåller sig rätten att debitera kund för kostnaden för att återställa **elsparkcykeln** till dess ursprungliga skick.

Vanliga tillbehör så som en mobiltelefonhållare kan monteras på **elsparkcykeln** förutsatt att sådana tillbehör kan tas bort utan att skada **elsparkcykeln**. **Kunden** ansvarar för installation, borttagning och återvinning av alla tillbehör och eventuella skador som dessa lämnar.

Avtalsperiod och användning av elsparkcykel

Avtalets löptid

Avtalstiden är minst 12/24/36 månader. Under **avtalets** första 12/24/36 månader kan **avtalet** ej sägas upp (**minsta avtalsperiod**). Efter att minsta avtalsperiod har passerat så gäller **avtalet** tills vidare, och kan sägas

upp med 30 dagars uppsägningstid, såvida inte **kunden** har uppgraderat **elsparkcykeln** till en ny enligt förfarande nämnt nedan.

Användning av elsparkcykel

Enligt den svenska **trafikförordningen** klassas **elsparkcykeln** som ett "eldrivet enpersonsfordon" och är avsedd att användas i Sverige enligt **trafikförordningen**. **Kunden** ska se till att både **kunden** och andra användare av **elsparkcykeln** är medvetna om trafikregler för användning av **elsparkcykeln** och kan hantera **elsparkcykeln** under alla omständigheter utan att orsaka fara för sig själva eller andra väganvändare.

Kunden ansvarar för att **elsparkcykeln** alltid är i gott skick och att den används i enlighet med lagkraven. Elsparkcykeln får ej användas i olämpliga väderförhållanden.

Elsparkcykeln är ej avsedd för racing, terrängkörning eller trickkörning. Trickkörning inkluderar, men är inte begränsat till, sladd, avsiktlig låsning av bromsar, bakhjulsrullning (wheeling), hoppning och studsning.

Augment har rätt att debitera kunden för eventuella kostnader som uppstår på grund av användningen av **elsparkcykeln** på något sätt som strider mot nämnt i detta **avtal** eller användarmanualen.

Haveri av elsparkcykeln

Eventuella tekniska **defekter** eller **skador** på elsparkcykeln ska rapporteras in via **kundtjänstens** livechatt. Efter att detta har rapporterats kommer **Augment** att skicka en utbyteselsparkcykel till kunden nästa arbetsdag. Leveranstid för **elsparkcykeln** är normalt mellan 1–3 arbetsdagar efter att den har skickats i väg.

Kunden kan även reparera elsparkcykeln själv. I dessa fall förser **Augment kunden** med kostnadsfria reservdelar som behövs vid reparation.

Vad **tjänsten** inkluderar:

- Alla **defekter**, inklusive slitage på **delar** så som däck, bromsar, motor och batteri.
- Oväntade **skador**, till exempel att skotern går sönder på grund av en kollision eller att den välter omkull. Under **avtalstiden** är antalet skador som ersätts begränsat till högst två ärenden per år.

Vad **tjänsten** ej inkluderar:

- Repor, slitage eller märken på lacken som inte påverkar användningen av **elsparkcykeln**.
- **Defekter** orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet. I dessa fall har **Augment** rätt att debitera **kunden** för kostnaden av reparation.

Augment har inget ansvar gentemot **kund** eller tredje part för **skador** på personer, fastigheter eller mobila/fasta egendomar som orsakas av elsparkcykeln eller dess användning. Det är **kundens** ansvar att se till att den har en giltig försäkring som täcker sådana **skador**, olyckor och tredje part.

Retur av trasig elsparkcykel

Efter att man mottagit en **utbyteselsparkcykel**, skall den trasiga **elsparkcykeln** returneras till Augment inom en vecka efter mottagandet av **utbyteselsparkcykel** enligt instruktioner från **kundtjänst**. Det är kostnadsfritt att returnera en defekt **elsparkcykel**.

Om den trasiga **elsparkcykeln** ej returneras så förbehåller sig **Augment** rätten att ta ut en förseningsavgift på 125 SEK per vecka tills retur är genomförd.

Elsparkcykelns batteri och laddning

Kunden måste följa **elsparkcykelns** användarmanual för instruktioner om batteriladdning och förvaring. **Kunden** skall ladda batteriet minst en gång varannan månad. **Kunden** får ej ladda eller använda batteriet om det är skadat, känns varmare än vanligt, avger ovanligt ljud eller läcker någon vätska.

Augment byter ut batterier kostnadsfritt om batteriets maximala kapacitet faller under 70 % av den ursprungliga kapaciteten. Skulle batteriet ej ha förvarats eller laddats enligt instruktionerna är **Augment** inte skyldigt att byta ut detta batteri.

Förlust av elsparkcykel vid stöld, skadegörelse eller annan förlust

Om **elsparkcykeln** blir stulen, försvinner eller vandaliseras måste **kunden** kontakta polis och **Augment** inom 48 timmar från händelsen. **Augment** kommer ta ut en avgift på 2500 SEK utan batteri och 4500 SEK med batteriet för en stulen **elsparkcykel**. Vid mottagande av betalning kommer en **ersättnings-elsparkcykel** att skickas till **kunden**. **Avtalet** sägs inte upp på grund av stöld, förlust eller skadegörelse.

Trafikolyckor

Trafikolyckor där tredje part är inblandade måste anmälas till polis och **Augment** inom 48 timmar efter olyckan.

Uppgradera elsparkcykeln till en ny

Elsparkcykeln kan uppgraderas till en helt ny efter 12 månader från **avtalets** startdatum till en kostnad av 1250 SEK, eller kostnadsfritt 18 månader efter avtalets början. En ny **avtalsperiod** på 12/24/36 månader börjar vid uppgradering av **elsparkcykeln**.

Den gamla **elsparkcykeln** måste returneras till **Augment** enligt instruktioner från **kundtjänst** när den nya **elsparkcykeln** har levererats. Om den gamla **elsparkcykeln** ej returneras inom en vecka efter mottagandet av den nya **elsparkcykeln**, har **Augment** rätt att ta ut en förseningsavgift på 125 SEK per vecka för förseningen.

Uppsägning av avtalet

Kunden har rätt att säga upp **avtalet** när **avtalets minimiperiod** har passerat genom att skriftligt meddela detta till **Augment** via livechatt eller e-post innan **minimiperioden** löper ut.

Efter passerad **avtalsperiod** har **Augment** rätt att säga upp **avtalet** med 30 dagars uppsägningstid.

Möjlighet att köpa elsparkcykeln

Om kunden har lagt till vår tilläggstjänst för att köpa ut elsparkcyklen för en extra kostnad av **55 SEK /månad** så kan elsparkcykeln köpas ut efter bindningstiden för **10 SEK**. När utköpssumman betalats så kommer **kontraktet upphöra automatiskt**.

Retur av elsparkcykel vid uppsägning av kontrakt

Om kunden inte lagt till vår tilläggstjänst för möjligheten att köpa ut elsparkcykeln eller inte längre vill köpa ut elsparkcykeln i slutet av kontraktet, så skall den **returneras till Augment** enligt **instruktioner från kundtjänst**.

Ångerrätt vid distansförsäljning

Enligt **konsumentskyddslagen** så har kunden rätt att säga upp **avtalet** inom 14 dagar efter **avtalets** början. Uppsägning av **avtalet** måste meddelas till **Augment kundtjänst** genom att bifoga **uppsägningsformuläret för distansförsäljning**.

Förpackningen som innehåller **elsparkcykeln** kan öppnas av **kunden** för inspektion av innehållet. Vid uppsägning av **avtalet** från **kundens** sida ska **elsparkcykeln** returneras till **Augment** I sitt originalskick enligt instruktioner från **kundtjänst** och senast inom en vecka från uppsägningen av **avtalet**.

Om **elsparkcykeln** har använts under ångerrätten och **avtalet** hävs så har **Augment** rätt att debitera kunden för elsparkcykelns värdeminskning. **Augment** har rätt att debitera **kunden** för hela värdet av **elsparkcykeln** om den returnerade **elsparkcykeln** är osäljbar.

Serviceavgifter och hantering av kontaktuppgifter

Serviceavgifter

Serviceavgifter debiteras i förskott enligt förvald betalningsintervall. **Kunden** har ansvar att säkerställa att betalkortet eller bankkontot har tillräckligt belopp för att täcka gällande serviceavgifter.

Förfallodagen för **serviceavgiften** bestäms av det datum då beställningen görs. Förfallodatum kan ändras genom att kontakta **kundtjänst**. Förfallodatumet för månadsavgifter kan variera med några dagar mellan de olika månaderna då längden på kalendermånader varierar.

Om **kunden** inte betalar serviceavgiften på förfallodagen kommer **kunden** att debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag. Utöver dröjsmålsräntan har **Augment** rätt att ta ut skäliga inkassokostnader. Om **kunden** inte lämnar tillbaka elsparkcykeln så har Augment rätt att debitera kunden kostnaden för **Augments** sök- och insamling samt relaterade rättegångskostnader. **Augment** kommer att väcka åtal om elsparkcykeln inte returneras på begäran.

Betalningar enligt **avtalet** är pantsatta till förmån för Norion Bank AB som **panthavare**. Ingen annan än **panthavaren** får göra ändringar i betalningsanvisningarna.

Upprätthålla betalningsinformation

Om betalkort/bankkontouppgifter ändras måste nya uppgifter uppdateras via **Augments** självbetjäningswebbplats innan nästa **serviceavgift** förfaller.

De betalningsprocessorer **Augment** använder (för närvarande Adyen/Stripe) lagrar nödvändiga betalkorts- och annan betalningsdata i säkerställd krypterad form i deras egna databaser.

Upprätthålla kontaktuppgifter

Kunden måste se till att **Augment** har uppdaterade kontaktinformation.

Augment kommer att använda den angivna e-postadressen eller mobiltelefonnumret för att skicka service- och **avtalsrelaterade** meddelanden, såsom tjänständringar eller information om sena betalningar.

Övriga villkor

Uppsägning och begränsning av användning av tjänsten

På begäran av **kunden** eller ett försäkringsbolag eller en annan behörig myndighet såsom polisen kommer **Augment** att avsluta, begränsa eller avbryta användningen av tjänsten.

Augment har rätt att avbryta och/eller begränsa användningen av tjänsten under nedan nämnda omständigheter. Avstängning innebär frysning av alla tjänster som är tillgängliga enligt detta **avtal**. Begränsning innebär att begränsa användningen av en eller flera av tjänsterna (eller en del av) som är tillgängliga genom detta **avtal**.

Om **kunden** har utestående obetalda serviceavgifter, eller om **elsparkcykeln** har bestulits, förlorats, förskingrats eller är i olaglig besittning av en annan person, har **Augment** rätt att begränsa användningen av **elsparkcykeln**. Att begränsa användningen av **elsparkcykeln** kan innebära att man sänker hastigheten eller begränsa området där den kan användas.

Augment har rätt att avsluta eller delvis stänga av tjänsten om:

- Den förfallna betalningen ej har betalats inom två (2) veckor efter det att betalningspåminnelsen har skickats,
- Detta är nödvändigt för att förhindra missbruk eller **skada**,
- Trots begäran från **Augment** så har **kunden** underlåtit att uppfylla sina avtalsförpliktelser utöver de som avser betalning.

Augment kommer inte att avbryta eller begränsa användningen av tjänsten för utebliven betalning om den uteblivna betalningen visar sig bero på oväntad sjukdom eller annan jämförbar orsak utanför **kundens** kontroll samt om betalningen sker inom en (1) månad efter att betalningspåminnelsen har skickats ut, eller om **kunden** har bestridit fakturan med befogad grund och den obestridda delen av betalningen betalas senast förfallodagen.

Avtalsbrott

Om **kunden** inte betalar den förfallna serviceavgiften eller på annat sätt väsentligt bryter mot villkoren i **avtalet**, har **Augment** rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och återta **elsparkcykeln** utan samråd med kunden.

Augment har liknande rätt om **kundens** beteende eller ekonomiska förhållanden är sådana att det finns allvarliga skäl att tro att **kunden** kommer att underlåta sig att betala eller på annat sätt väsentligt bryter mot **avtalet**.

Kunden är skyldig att ersätta Augment för kostnader och skador som orsakats på grund av uppsägning av **avtalet**.

Ändring av tjänsten eller villkoren

Tjänsten och dess villkor kan komma att ändras. **Kund** har rätt att säga upp **avtalet** inom en månad från det att han fått besked om väsentlig ändring av **tjänsten**.

Augment kommer att informera **kunden** via e-postadress som **kunden** har angett om väsentliga förändringar i **tjänstens** innehåll minst en månad före ändringen. De nya villkoren kommer att gälla för **tjänsten** från och med dagen för dess ikraftträdande.

Om ändringen grundar sig på lagändring eller myndighetsbeslut har Augment rätt att verkställa ändringen från och med den dag då lagändringen eller myndighetsbeslutet träder i kraft.

Intellektuell äganderätt

Intellektuell äganderätt såsom upphovsrätter, varumärken och patent relaterade till **Augments tjänster**, **elsparkcyklar** och andra produkter tillhör **Augment** eller tredje part. **Augment** beviljar en begränsad licens för **avtalets** löptid till **tjänsten** enligt avtalet och till maskinspråksversionerna och dokumentationen av programvaran som levereras under **avtalet** enbart för användning i enlighet med detta **avtal**.

Tjänsten och hårdvaran, mjukvaran, dokumenten och annat material som licensieras i samband därmed måste användas i enlighet med instruktionerna från **Augment** eller en tredje part, såsom ägaren av programvaran, och endast för det överenskomna syftet.

Vid uppsägning av **avtalet** kan **Augment** begära att **kunden** returnerar eller förstör manualerna, andra dokument eller programvara.

Force majeure

Ingen av parterna ska hållas ansvarig för sina avtalsförpliktelser eller för ersättning i den mån fullgörandet av avtalet begränsas, avbryts eller försenas av force majeure.

Med force majeure avses en omständighet som parten ej skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för **avtalets** början och som ligger utanför partens kontroll. Sådana omständigheter kan till exempel inkludera omständigheter som är ett resultat av exceptionellt svåra väderförhållanden, ett nationellt undantagstillstånd, naturkatastrofer, avbrott i energiförsörjningen, avbrott i betalsystem, lagstadgad bestämmelse eller myndighetsföreläggande eller beslut, utgrävning, **skador** på utrustning eller liknande **skador** orsakat av tredje part och leveransfel av **Augments** underleverantör eller leverantör till följd av ovan nämnda omständigheter.

Om fullgörandet av **avtalet** avbryts eller försenas på grund av force majeure, ska tiden för fullgörande av förpliktelsen förlängas i den utsträckning som det är rimligt under de givna omständigheterna.

Behandling av personuppgifter, telematikdata och cookies

Augment behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information om behandlingen av personuppgifter och cookies, vänligen se **Augments** datasäkerhetspolicy som finns på **Augments** hemsida.

Augment kan samla in telematikdata från **elsparkcykeln** och andra enheter, såsom information om **elsparkcykelns** plats, dess rörelser, temperatur och allmän användning av enheten. Telematikdata inkluderar inte personlig information.

Ansvarsbegränsning

Augment ansvarar inte för någon indirekt eller följdförlust eller skada orsakad av **Augment** såvida inte **Augment** har orsakat sådan förlust eller skada avsiktligt eller av grov vårdslöshet.

Avtalsspråk

Huvudspråket i detta **avtal** är svenska. Vid eventuella avvikelser mellan de olika språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.

Tillämplig lag och tvister

Tvister kommer i första hand att avgöras genom förhandling mellan parterna. **Avtalet** ska regleras av och tolkas i enlighet med **svensk lag** om **kundens** hemvist eller hemvist är i Sverige.

Eventuella tvister angående tolkning eller tillämpning av **Avtalet** ska avgöras av svensk domstol, i enlighet med svensk lag.

Tvisten kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (P O Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till Parterna för hur tvisten skall lösas.

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som enbart avser grunden för fakturering av tjänster.

Giltighet av avtalets villkor

Dessa villkor för Augment gäller i Sverige från 08.04.2026 och tills vidare.

Definitioner (orden är skrivna i fetstil i överensstämmelsespråk när de hänvisar till en definition)

- **Tilläggstjänster** - Tjänster som tillhandahålls separat till detta avtal och som kräver detta avtals giltighet
- **Avtal -** detta avtal
- **Augment** - Augment Mobility AB, registrerad adress Upankatu 1, 60100 Seinäjoki företags-ID: 2700974-2; och företag som tillhör samma koncern som Augment Mobility AB
- **Konsumentskyddslagen** – Finlands konsumentskyddslag (38/1978), som kan ändras
- **Kund** – en kund som ingår ett Serviceavtal med Augment. Som part i detta avtal är du ansvarig för den inkluderade elsparkcykeln, serviceavgifter och dess användning.
- **Kundtjänst** – Augments kundtjänst
- **Skador** - Ett oväntat fel på elsparkcykeln orsakat av användaren eller omständigheter utanför normal användning, t.ex. fall eller kollision
- **Defekt** - Ett oväntat problem med elsparkcykeln under normal användning som förhindrar eller begränsar användningen av elsparkcykeln
- **Elsparkcykel** – Augments elsparkcykel som ingår i tjänsten
- **Minsta avtalsperiod** - Den tidsperiod under vilken avtalet gäller på viss tid, varefter avtalet löper på obestämd tid om det inte sägs upp av kunden i enlighet med villkoren i avtalet före utgången av avtalsperioden
- **Vägtrafiklagen** – Finlands vägtrafiklag (729/2018) som kan komma att ändras
- **Pantsättare** - Norion Bank AB, företags-ID: 556597-0513
- **Ersättnings-elsparkcykel** – Den elektriska ersättningsskotern som motsvarar den som kunden har använt. Ersättnings-elsparkcyklar har reparerats och verifierats av Augment. Ersättning-selsparkcyklar kan visa tecken på slitage. Dessa inkluderar repor och färgsprickor.
- **Ångerrätt** - Lagstadgad rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar från beställningen i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen om distansförsäljning.
- **Tjänst** – Augments elsparkcykeltjänst tillhandahålls i enlighet med detta avtal
- **Serviceavgift** - Användningsavgifter relaterade till detta avtal, debiteras med 1 månads, 3 månaders eller 24 månaders intervall
- **Användarvillkor** - Villkor för detta avtal
- **Slitage på delar** - Delar som normalt slits ut när elsparkcykeln används, såsom däck, bromsar, motor och batteri

Uppsägningsformuläret för distansförsäljning

Fyll i formuläret och bifoga det i returpaketet så att din uppsägning och retur kan behandlas. Vänligen var noga med att fylla i avtalsdelarna.

Namn:

E-postadress som användes vid beställningen:

Adress:

Mobil:

Datum för uppsägning:

Jag köpte produkten som ska returneras: ☐ Online ☐ Jag beställde via telefon ☐ Jag fick ett samtal

Anledning för returen:

☐ Produkten/tjänsten motsvarade inte mina förväntningar eftersom

---

☐ Produkten/tjänsten motsvarade inte mina förväntningar enligt överenskommelse med säljaren eftersom

---

☐ Jag har ingen användning för produkten/tjänsten eftersom

☐ Produkten/tjänsten kunde inte användas på grund av att

☐ Annan orsak: